

0010584-74.2017.8.26.0635

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Giovana Furtado de Oliveira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 24ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/05/2022

... restou duvidosa a intenção de tráfico atribuída ao réu na denúncia, impondo-se, em consequência, o acolhimento da versão dos fatos apresentada pelo próprio acusado em Juízo, o que enseja a desclassificação do crime de tráfico para aquele previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Passo, assim, à dosimetria das penas.

Tendo em vista a alegação do réu de ser usuário de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

24ª Vara Criminal

Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0010584-74.2017.8.26.0635 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0010584-74.2017.8.26.0635

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO ROBSON DE LIMA ALMEIDA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Giovana Furtado de Oliveira

Vistos.

THIAGO ROBSON DE LIMA ALMEIDA, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime descrito no artigo 33 da Lei no 11.343/06 porque no dia 17 de novembro de 2017, por volta das 17 horas, na Rua 24 de Maio, altura do nº 62, República, neste município de São Paulo, trazia consigo, para o consumo de terceiros, sem autorização legal, nove porções de cocaína, tratando-se de substância entorpecente e que determina dependência física e psíquica.

Oferecida a denúncia, o réu foi notificado e apresentou defesa preliminar. Não obstante, a denúncia foi recebida.

Nesta audiência, foi ouvida uma testemunha, o réu foi interrogado e as partes apresentaram as suas alegações finais.

O laudo de exame químico-toxicológico está às fls. 81/83.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Consoante bem ponderaram as partes, a presente ação penal é parcialmente procedente, já que, ao cabo da instrução processual, não restou demonstrado que o réu praticou o delito de tráfico que lhe foi imputado na denúncia, mas sim o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Com efeito, o réu, quando interrogado em Juízo, confessou que tinha consigo, na ocasião dos fatos, os entorpecentes indicados na denúncia, alegando, todavia, que se destinavam ao seu próprio consumo.

E a palavra do acusado não está infirmada por nenhum outro elemento de prova constante dos autos.

Neste sentido, a única testemunha ouvida em juízo, qual seja, o policial Christopher Duque de Andrade, limitou-se a confirmar que o entorpecente indicado na denúncia foi encontrado com o réu. Essa testemunha nada disse, todavia, que indicasse o inequívoco propósito de tráfico supostamente pretendido pelo réu quanto a tais entorpecentes.

E nenhuma outra prova foi produzida em Juízo a denotar o tal propósito, que não se pode extrair, no caso dos autos, de nenhuma outra circunstância, na medida em que havia pouca quantidade de drogas com o réu, de um único tipo, em local frequentado por usuários de entorpecentes.

Diante deste contexto probatório, restou duvidosa a intenção de tráfico atribuída ao réu na denúncia, impondo-se, em consequência, o acolhimento da versão dos fatos apresentada pelo próprio acusado em Juízo, o que enseja a desclassificação do crime de tráfico para aquele previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Passo, assim, à dosimetria das penas.

Tendo em vista a alegação do réu de ser usuário de entorpecentes, aplico-lhe a medida de advertência prevista no artigo 28, inciso I, da Lei nº 11.343/06.

Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE
ROCEDENTE a presente ação penal para DESCLASSIFICAR a imputação feita na denúncia e
CONDENAR o réu THIAGO ROBSON DE LIMA ALMEIDA, qualificado nos autos, ao cumprimento da medida de advertência prevista no artigo 28, inciso I, da Lei nº 11.343/06, pela prática do delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Por fim, autorizo a imediata destruição dos entorpecentes apreendidos.

Arcará o réu com o pagamento das custas processuais, na forma da lei.
Sentença publicada em audiência, saindo os presentes intimados.

São Paulo, 19 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA